

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035548-98.2024.4.02.5001/ES**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

**RECORRENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

**RECORRIDO:** REGIANE RODRIGUES DA SILVA

**ADVOGADO(A):** NATHALIA VALADARES MOURA (OAB MG212575)

**ADVOGADO(A):** FELIPE VALADARES MOURA (OAB MG150011)

**ADVOGADO(A):** ALAN ASCANIO FRANCA COSTA (OAB MG188017)

**ACÓRDÃO**

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

**5035548-98.2024.4.02.5001**

**500003599349 .V2**

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035548-98.2024.4.02.5001/ES**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

**RECORRENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

**RECORRIDO:** REGIANE RODRIGUES DA SILVA

**ADVOGADO(A):** NATHALIA VALADARES MOURA (OAB MG212575)

**ADVOGADO(A):** FELIPE VALADARES MOURA (OAB MG150011)

**ADVOGADO(A):** ALAN ASCANIO FRANCA COSTA (OAB MG188017)

**RELATÓRIO**

01. CAIXA ECONOMICA FEDERAL interpõe recurso em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Colatina, que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito relativo ao débito constante do documento coligido no Evento 1 - COMP7. Em suas razões afirma que as parcelas estavam sendo quitadas com atraso, conforme extrato da conta para o período. Ainda, imperioso destacar que os clientes com contrato a partir de 20 dias em atraso são passíveis de inclusão automática nos cadastros restritivos de crédito. Para tanto, o sistema de inadimplentes registra a data da 1ª parcela não paga e o valor da dívida atualizada até a inclusão. O extrato juntado em anexo aponta a ausência de saldo no dia 10/11/23, de modo que a parcela dessa data, foi recebida somente em 10/12/23 e como era a última, o sistema não se apropriou em data posterior. Isto é, o autor deixou de ter o saldo na data para o pagamento da parcela.

02. Decisão (Evento 3) determinou a juntada de documentos pela CAIXA, os quais foram apresentados (Evento 8). Nova decisão intimando a parte contrária da juntada dos documentos (Evento 12).

03. A parte contrária não apresentou contrarrazões.

04. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

**VOTO**

05. A CAIXA argumenta que houve atraso no pagamento da parcela do Mês de Novembro de 2023, que somente teria sido paga 30 dias após o vencimento, em 10/12/2023, o que levou à inclusão automática nos cadastros restritivos de crédito.

06. Pois bem. Muito embora seja possível verificar no documento do Evento 8 - ANEXO1 - fl. 4 - que, de fato a parcela que deveria ser quitada em 10/11/2023 somente foi quitada em 10/12/2023, é preciso aferir a circunstância do fato.

07. No extrato do documento do Evento 8 - ANEXO2 verifico que não foi debitado o valor da parcela e que, o saldo de final do dia, no dia 10/11, era de apenas R\$ 384,66, o que seria insuficiente para cobrir a integralidade da parcela. Todavia, no início do mesmo dia 10/11, o saldo inicial era de R\$ 2.579,67 e foram realizadas diversas operações: cinco envios de PIX e um

pagamento de boleto. Já se questiona, de logo, a razão pela qual não houve a inclusão programada da parcela do contrato (que era débito em conta). Ainda, destaco que a conta da autora permite saldo negativo. Como se vê nos dias anteriores ao dia 10/11, e com mais razão no dia 16/11, que se encerra com saldo devedor de R\$ 796,09. A meu ver não é possível afirmar a inexistência de saldo para adimplir a parcela do contrato.

08. Veja que a própria CAIXA, mesmo diante de saldo já negativo, em 09/11, debita, no dia 10/11 "tarifa de cesta", aumentando o saldo devedor no próprio dia 10/11, antes do creditamento do salário. O mesmo, por certo, poderia ter sido feito com a parcela do contrato.

09. A meu ver houve falha no processamento do débito automático da parcela.

10. Resalte-se que se tratava da penúltima parcela, das 48 contratadas e a autora tinha um histórico de pagamento sempre a contento até então. Esse elemento, por si só, ainda que, de fato tivesse havido insuficiência de saldo, demandaria uma atuação mais ponderada da instituição financeira, na tentativa de evitar as providências afetas ao inadimplemento.

11. De todo modo, não vislumbro elementos para afastar a tutela deferida pelo juízo de origem.

12. Assim sendo VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se.